云浮市正大汽车维修有限公司“12·21”

高处坠落事故调查报告

2018年12月21日上午10时29分许，位于云城区云城街牧羊路白屋村68号的云浮市正大汽车维修有限公司发生一起高处坠落事故，事故造成一名厂棚维修工人死亡，直接经济损失约人民币50万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定，云城区人民政府批准成立了事故调查组全面负责该起事故调查工作。事故调查组由区政府牵头，区府办、区纪委监委、区安监局、市公安局云城分局、区府法制局、区人社局、区总工会、云城街道办、兴云派出所、云城街安监所等政府和职能部门派员组成，并邀请区检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和综合分析等方式，查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施的建议。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

云浮市正大汽车维修有限公司(以下简称“正大汽修公

司”），位于云浮市云城区牧羊路白屋68号，统一社会信用代码91445302MA4UP5HMX1，企业类型属有限责任公司（自然人独资），注册资本人民叁佰万元，法定代表人是伍少珍，经营范围是二类机动车维修（小型车辆维修），机动车救援服务（拖吊车服务），代办汽车入户、过户及年检，驾驶证年审、换证服务，汽车美容及护理服务；零售：汽车精品、汽车饰物、汽车配件。

（二）事故相关人员情况

伍少珍，女，汉族，55岁，高中学历，广东省肇庆市端州区端州六路芙蓉东街人，是正大汽修公司的法定代表人和主要负责人。

黄永锋，男，汉族，33岁，初中学历，广东省云浮市云安区高村镇人，厂棚搭建维修工人，未取得登高架设作业特种作业资格。

吴锐波，男，汉族，33岁，初中学历，广东省云浮市云安区高村镇人，厂棚搭建维修工人，未取得登高架设作业特种作业资格。

曾庆江，男，汉族，37岁，初中学历，广东省云浮市云安区高村镇人，厂棚搭建维修工人。

曾庆永（死者），男，汉族，34岁，广东省云浮市云安区高村大田管理区崩岗塘村人，厂棚搭建维修工人，未取得登高架设作业特种作业资格。

（三）正大汽修公司厂棚维修工程情况

2018年12月13日傍晚7时许，正大汽修公司老板伍少珍打电话给黄永锋，叫黄永锋帮其维修该公司存在漏水现象的星铁瓦盖的厂棚。随后黄永锋与吴锐波两人到正大汽修公司实地了解情况并量度厂棚棚面面积，并商讨厂棚维修工程事宜。双方通过口头商定了厂棚维修工程事宜(黄永锋与吴锐波、曾庆江、曾庆永几人一致同意接工)，需维修的厂棚棚面面积约320平方米，伍少珍将该厂棚维修工程(工程主要包括厂棚星铁瓦拆旧换新和加固棚架）以包工不包料的方式承包给黄永锋等人，材料由正大汽修公司提供，双方仅通过口头商定厂棚维修工程事宜，没有签订书面的合同或协议，也没有签订专门的安全生产协议，安全生产管理职责不明确。双方约定更换星铁瓦人工按照厂棚顶部的面积计算（10元/平方米），而加固棚架则按照时工计算（200元/天）。

（四）厂棚维修施工队的有关情况

该厂棚维修施工队是由黄永锋、吴锐波、曾庆江和曾庆永等人私人自发组成的，没有取得营业执照，施工队的工人均未经培训，也未取得登高架设作业特种作业资格，对认为劳务报酬合适的工程就选择一起做，没有明确谁是负责人。该施工队主要从事钢结构厂棚的搭建和维修等工程的施工劳务，平常接到工作就一起干活，所获得的劳务报酬按照开工天数平分计算。如果接到较大的工程会另外再找几名工人帮忙。该施工队工人黄永锋、吴锐波和曾庆永三人主要从事高空作业，曾庆江主要在地面作业。

（五）现场勘查情况

1.据汽修工人麦炬辉指认：事故现场位于正大汽修公司总成维修间与汽修一区之间的位置，出事工人从该位置正上方的棚顶破损的透光窗位置坠落地面，出事工人没有佩戴安全帽和安全带。

2. 事故发生时工人高处坠落位置是棚顶的透光窗，该透光窗规格长200cm、宽166cm,该透光窗有一破损的洞(该洞规格为长105cm宽 65cm)，该位置距离地面的高度为5.4米。

3.现场正维修翻新棚顶的车间长1910cm，宽1600cm，现场已拆除了大约4分之一的旧星铁瓦。

4.该公司二楼走廊有一个监控摄像头，能看到工人工作的场景,但出事位置是视频的盲区。一楼砂板车间有一个监控摄像头,该摄像头刚好拍摄到出事工人坠落后的场景,但没有拍摄到工人从原位置是如何坠落的。

5.事故现场没有安全生产警示标识。

二、事故发生经过、应急救援、事故应急处置评估和善后处理情况

（一）事故发生经过

调查组通过对现场有关人员的调查询问，结合现场环境和监控视频，还原事故发生的经过。

2018年12月21日上午8时许，黄永锋和吴锐波、曾庆江和曾庆永等4人到正大汽修公司维修厂棚，拆除旧的星铁瓦并铺设新的星铁瓦。到10时20分许，黄永锋和吴锐波、曾庆永三人正站在棚顶不同位置拆除旧的星铁瓦(具体是吴锐波、曾庆永负责使用手电钻拆固定星铁瓦的螺丝，黄永锋负责将

拆下来的瓦片递给在地面的曾庆江），此时曾庆永拿着手电钻半蹲着拆螺丝，其每拆一颗螺丝身子就往后倒退一点，接着拆另一颗螺丝，到10时29分许，因疏忽大意，曾庆永不知不觉站在了棚面一个透光窗（透光窗由一块旧的透明的塑料透光瓦组成）上，其刚想蹲下去拆螺丝，突然其脚下透光窗的透光瓦被其踩破了，其整个人连同手电钻一起掉到了地面上。吴锐波听到曾庆永站立位置发出异响，他回过头来，发现曾庆永不见了，人掉到了地面上，其原来所在位置的透光窗出现了一个破洞，吴锐波本能的叫了一声，现场其他人也发现了情况，他们马上返回地面查看情况，发现曾庆永出了事故，其侧躺在地面呻吟，其头部有血迹。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，作业人员马上停止作业返回地面查看出事工人曾庆永的伤势。正大汽修公司法定代表人伍少珍当时在离出事地点不远的车间检查工人工作情况，她听到“砰”一声，回头看到一名维修星铁瓦的工人从棚顶坠落地面，跑过去查看出事工人伤情，想把伤者扶住，但她不够力气，其他现场的汽修师傅发现异常也跑过来查看情况并开展救援。接着伍少珍想拨打110电话，但旁边的工人告诉她已经在拨打110报警电话，然后她拨打120急救电话（没有接通），原来是其他工人在拨打120电话，得知120急救中心暂时没有救护车后，伍少珍马上指示汽修师傅驾驶汽修公司的车辆将出事工人送到云浮市人民医院抢救，并叫了5名工人一起帮忙送去医院。至次日凌晨3时30分许，曾庆永终因伤势过重抢救无效身亡。

接到110事故报告后，区安监局、云城街道办和兴云派出所等有关负责人迅速到达事故现场，立即开展事故调查、勘查等工作。区安监局在掌握事故基本情况后，及时将事故情况上报市安监局、区政府和综合统计直报系统。

（三）事故应急处置评估

通过对事故应急处置过程调查，还原应急救援的整个过程和对关键时间及工作节点分析，调查组认为：

1.事故单位方面。现场工人马上停止作业，迅速开展救援，伍少珍指挥现场工人使用正大汽修公司车辆将出事工人曾庆永送往云浮市人民医院抢救，现场有工人拨打了110报警电话。事故有关单位（人员）应急救援措施较迅速，避免二次事故发生。

2.政府部门方面。事故发生后，政府应急值守到位，应急响应迅速，信息报送及时，现场处置科学。同时积极开展对死者人员家属安抚和赔付等善后工作到位，实现了无衍生事故，无发生群体事件，事故善后处置工作进展顺利，社会秩序平稳。

（四）善后处理情况

事故发生后，区政府、安监、公安和云城街道办等有关部门积极协调处理死者家属安抚和善后赔偿等工作。目前，死者的家属与正大汽修公司及共同工作的几名工人已达成赔偿和谅解协议，死者尸体已火化。

三、事故造成人员伤亡情况和直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者曾庆永，男，汉族，34岁，广东省

云浮市云安区高村大田管理区崩岗塘村人，厂棚搭建维修工人，其在事故中从高处坠落地面，后经抢救无效死亡。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币 50 万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

经事故调查组调查分析，造成事故的原因有:

1. 直接原因: 曾庆永安全意识淡薄，违规作业，安全操作技能不足，从事登高架设作业期间未佩戴安全帽或采取其他任何有效的安全防护措施，大意站上透光窗上的塑料透光瓦上作业，不慎踩破透光瓦，从棚顶坠落地面受重伤，后经抢救无效死亡，直接造成了事故的发生。

2. 间接原因

一是正大汽修公司法定代表人伍少珍违法将公司厂棚维修项目工程发包给不具备安全生产条件和不具备相应资质的人员施工作业，没有签订专门的安全生产协议，也没有签订合同约定各自的安全生产管理职责，同时未安排安全生产管理人员对施工现场进行管理，对施工现场安全监督管理不到位。二是曾庆永未取得登高架设作业特种作业资格。三是黄永锋、吴锐波、曾庆江、曾庆永等人组成的厂棚维修施工队安全条件不足，违法承接工程施工项目，工人法律意识淡薄，工人未取得相应岗位资质从事特种作业，在协作作业期间对违规作业的工友未及时劝阻和监督。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，正大汽修公司“12·21”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故单位和人员责任认定和处理建议

（一）正大汽修公司，该公司法定代表人违法将公司厂棚维修项目发包给不具备安全生产条件和不具备相应资质的人员施工作业，没有签订专门的安全生产协议，也没有签订合同约定各自的安全生产管理职责，对施工现场安全监督管理不到位，在事故责任认定上，该公司负有主要责任。建议正大汽修公司除须承担相应的赔偿责任外，同时由我区负有安全生产监督管理职能的部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的有关规定，对正大汽修公司实施行政处罚。

（二）伍少珍，其违法将公司厂棚维修项目发包给不具备安全生产条件和不具备相应资质的人员施工作业，未安排安全生产管理人员对施工现场进行管理，对施工作业现场安全监督管理不到位，在事故责任认定上，其负有重要责任。建议依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条、《中华人民共和国安全生产法》、《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字〔2008〕36号）等有关规定，将伍少珍移送司法机关处理。

（三）黄永锋、吴锐波、曾庆江等人组成的厂棚维修施工队，该施工队安全条件不足，违法承接工程施工项目，工人法律意识淡薄，工人未取得相应岗位资质从事特种作业，在协作作业期间对违规作业的工友未及时劝阻和监督，在事故责任认定上，其负有一定责任。建议该施工队各须承担相应的赔偿责任，

同时由我区负有安全生产监督管理职责的部门依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对该施工队实施行政处罚。

（四）曾庆永，其本人法律和安全意识淡薄，违法参与承接工程施工项目，未取得相应岗位资质从事特种作业，安全操作技能不足，违规作业，高处作业期间未佩戴安全帽或采取其他任何有效的安全防护措施，大意站上透光窗上的塑料透光瓦上作业，不慎踩破透光瓦，从棚顶坠落地面受重伤，后经抢救无效死亡。在事故认定上，曾庆永负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不追究其法律责任。

对其他涉及事故的人员是否涉嫌犯罪问题，由司法机关依法独立开展调查。

六、事故防范和整改措施

（一）黄永锋等从事特种作业的私人施工队要深刻吸取事故教训，须依法开展生产经营活动，严禁无资质违规作业，要加强对特种作业相关法律法规的学习，自觉参加或接受安全技能培训，严格相关规范操作佩戴相关劳动防护用品，确保依法开展生产经营活动。

（二）辖区广大厂房在建或维修的企业单位，要深刻吸取事故教训，加强企业主体责任的落实，严格按照国家有关法律、法规的要求选择符合资质安全条件的施工单位建设，同时依法签订专门的安全生产协议，明确安全生产管理职责，加强施工现场的监督检查和统一协调、管理，确保施工安全。

（三）强化属地安全监管职责，切实加强日常监督检查。全区各镇（街）要进一步强化属地监管职责，要结合当前安全生

产大检查工作要求，对重点行业和领域开展专项整治，坚决查处打击安全生产非法违法行为。特别是云城街道，要充分认清当前安全生产工作的重要性和形势的严峻性，督促企业主体责任的落实，督促企业加强风险警示教育，及时发现事故隐患并消除在萌芽状态，防范事故的发生。

（四）强化行业安全监管职责，加大对违法违规行为的执法监察力度。建筑施工和交通运输主管部门要认真做好事故警示教育，举一反三，督促相关单位认真吸取事故教训，广泛开展事故隐患排查整治，加大执法监察力度，坚决查处打击安全生产非法违法行为，防范类似事故的发生。

云浮市正大汽车维修有限公司

“12•21”

调查组（区安委

办代章）

2019年4月1日